

《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第九十条之规定，作出如下判决：

- 一、被告肖某向原告唐某归还借款本金170000元；
- 二、被告肖某向原告唐某支付逾期利息25111.12元；
- 三、被告陈某对被告肖某上述所负债务承担共同给付责任。

陈某不服一审判决，提出上诉。广西壮族自治区柳州市中级人民法院经审理认为：虽陈某辩称是肖某使用其身份证找代办公司办理涉案奶茶店的营业执照，其对此不知情，但一方面陈某并未提交有效证据佐证其前述主张，另一方面根据一般生活常理，即便涉案奶茶店的营业执照系委托他人代办，亦需陈某出具授权委托书明确代办人的办理权限及提供其身份证复印件，故陈某的前述主张缺乏事实依据，不能成立。

广西壮族自治区柳州市中级人民法院依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十七条第一款第一项之规定，作出如下判决：

驳回上诉，维持原判。

【法官后语】

本案的难点在于对“共同生产经营”型夫妻共同债务的认定。《中华人民共和国民法典》第一千零六十四条沿用了《最高人民法院关于审理涉及夫妻债务纠纷案件适用法律有关问题的解释》第三条之规定，将用于夫妻共同生产经营的债务规定为夫妻共同债务，但未对“共同生产经营”的概念及认定标准进行明确，也未出台相关司法解释。各地法院在审理此类案件时没有形成统一的观点，出现了“类案不同判”的情况。为了确保法律适用标准统一，故有必要厘清此类案件的认定规则。

一、“共同生产经营”的性质

司法实践中，夫妻的共同生产经营债务与共同生活或家庭日常生活债务容易发生混淆，故应当界定两者边界。共同生产经营的基本特征是夫妻基于共同意志以营利为目的从事的增益创收行为，可见其与日常的“衣、食、住、行”等生活消费领域存在区别。

二、关于具体的认定标准

结合《中华人民共和国民法典》第一千零六十四条之规定，司法实践中对夫妻共同生产经营债务的认定应当主要审查以下两个要素：

（一）“共同”要素。“共同”要素即生产经营是否基于夫妻的共同意志。司法实践中对“共同”要素成立的判断存在两种不同观点。一种观点认为，不仅要有夫妻共同生产经营的外观还要有夫妻均实际参与了共同生产经营。另一种观点则认为，只要具有夫妻共同生产经营的外观即可，至于是否实际参与共同生产经营在所不论。

笔者同意上述的第二种观点。理由为：一是对于夫妻而言，其在家庭中无论分工如何，其共同意志都是为了创造美好的家庭生活，并且一方生产经营的收入也是家庭生活和资产形成的主要来源，若以一方未实际参与共同生产经营即认为不构成夫妻共同生产经营则是对夫妻上述共同意志的否定；二是“共同”的意思表示既可以明示作出，亦可以默示作出，故若夫妻共同决定生产经营活动或一方认可另一方的生产经营活动或一方通过协助另一方办理相关事务对生产经营活动起到积极作用或有共同受益均可以认定是基于夫妻的共同意志。由此，对于“共同”要素的审查不宜过于狭隘，而应当作广义理解。

（二）“用于”要素。“用于”要素即涉案款项的用途是否为夫妻共同生产经营。司法实践中，对“用于”要素的审查存在两种不同做法。一种做法对涉案款项的用途仅进行形式上的审查，甚至是模糊性审查，如仅是从形式上查看涉案字据上是否有约定用途为共同生产经营，或仅是依据举债方、债权人的单方陈述，又或是根据法官的惯例模式进行推定。另一种做法则坚持对涉案款项的用途进行实质性审查，如债权人举证不足以证实涉案款项实际用于共同生产经营则不予认定。

笔者同意上述第二种做法。既然《中华人民共和国民法典》已明文以涉案款项的实际用途作为判断是否为夫妻共同债务并明确该举证责任由债权人承担，故若不对涉案款项的用途进行实质性审查则与法律规定的本意相悖，并且亦会变相减轻或免除债权人应负的举证责任。

综上，对夫妻共同生产经营债务的认定，应当以上述两要素是否同时满足作为认定标准，同时应当兼顾夫妻在共同生产经营中的地位与作用进行综合认定。另外，司法实践中还应当注意审查涉案债务是否发生在夫妻分居、离婚诉讼等婚姻关系不安宁期间，若债权人对发生于该不安宁期间的债务无充分证据证明非举债方知晓或受益的，则不宜认定为夫妻共同生产经营债务。

具体到本案中，首先涉案款项系源于奶茶店经营的合伙欠款，故可以认定该涉案款项用于生产经营；其次陈某同意提供其身份证件用于办理其丈夫肖某与唐某之间合伙经营奶茶店的工商登记事项并最终将该个体工商户登记于陈某名下，故陈某具有夫妻共同生产经营的外观，并且经二审进一步查明陈某就涉案奶茶店的经营亦曾提出自己的意见，足以说明对涉案奶茶店的经营系陈某与肖某夫妻的共同意志，以上已满足了认定夫妻共同生产经营债务所需的“共同”要素和“用于”要素，又因本案无证据证实涉案债务系发生于陈某与肖某的婚姻关系不安宁期间，故应当认定涉案债务属于陈某与肖某用于夫妻共同生产经营的夫妻共同债务。

编写人：广西壮族自治区柳州市柳南区人民法院 阮锋

对“受益型夫妻共同债务”的认定

—— 罗某诉某管理公司等民间借贷案

【案件基本信息】

1. 裁判文书字号

湖北省宜昌市中级人民法院(2023)鄂05民终2912号民事判决书

2. 案由：民间借贷纠纷

3. 当事人

原告(被上诉人):罗某

被告(上诉人):朱某某

被告:某管理公司、刘某某、聂某

【基本案情】

2022年6月23日,刘某某以某管理公司需要购买展车等为由,通过微信向罗某提出借款2000000元。2022年6月23日、7月4日,罗某通过其180×× xxx×××54236的账户分三次向某管理公司820×xxx××××50840的账户转款 1000000元、500000元、500000元。2022年7月4日,刘某某、聂某向罗某出具《借条》、《收据》。《借条》载明:借款人刘某某(身份证号:421×xx×××× ×18)、聂某(身份证:420×xx×××××18) 为公司经营周转需要,今向出借人 罗某借到人民币2000000.00元(大写:贰佰万元整)。还款时间为:2023年1月4日,还款时间延长至2023年6月4日。《收据》载明:今收到罗某(身份证号420420xxxxxx×813), 交来借款贰佰万元整,人民币(大写)贰佰万元 整,转账到某管理公司尾号0840账户。2022年10月10日罗某向刘某某提出月 息为一分,免除两个月利息。某管理公司于2022年10月10日、11月4日共计 向罗某支付两个月的利息4万元。上述借款到期后,某管理公司未按约偿还借 款本息。

刘某某与朱某某于2014年1月20日登记结婚,刘某某称其与朱某某已于 2023年6月21日办理离婚登记。2021年11月至2023年4月,某管理公司共计 向朱某某62×xxxxxx×69 账户转入4153735元,朱某某62×xxxxxx×69 账户向 某管理公司转回2027940.26元。

某管理公司分别于2022年4月8日、5月14日、6月13、7月7日、8月8日、9月9日、10月17日、11月18日、12月14日向朱某某62×××××x×71 账户转入1888.02元、5888.02元、9855.34元、16730.85元、11669.36元、6828.94元、11290.27元、11553.66元、11543元。某管理公司分别于2023年1月19日、2月27日、3月19日向朱某某62×xx××x×71 账户转入6703.66元、8643.66元、8643.66元。以上合计111283.44元。

朱某某称其系家庭主妇，没有参加工作没有收入，其所有的花销全部来源于刘某某。刘某某、朱某某申请证人刘某出庭作证，刘某称其系某管理公司的出纳人员，朱某某并未在公司担任任何职务，未参与公司经营活动。朱某某农商行62×x×xxxx×69 的银行卡和网上银行借给某管理公司在使用。朱某某没有实际领取该公司的工资，显示领取的工资是公司应向刘某某发放的工资，实际发放到朱某某的账户用于朱某某挂靠社保。

另查明，某管理公司于2018年11月20日成立，主要成员为刘某某和聂某，刘某某职务为执行董事兼总经理、财务负责人、法定代表人，最终受益股份为24.3984%。聂某为监事，最终受益股份为13.1376%。

【案件焦点】

案涉的债务是否为被告刘某某与朱某某的夫妻共同债务。

【法院裁判要旨】

湖北省宜昌市西陵区人民法院经审理认为：被告某管理公司的法定代表人 刘某某因该公司经营需要向原告罗某借款2000000元，原告罗某向该公司账户 转入2000000元，双方已形成民间借贷关系。借款期限届满后被告某管理公司 未按时偿还借款本息，被告某管理公司应对上述借款承担还款责任。被告某管理公司认可月利率为1%，并已按该标准向原告罗某支付两个月的利息40000元，原告罗某同意免除两个月的利息，根据《最高人民法院关于审理民间借贷案件适用法律若干问题的规定》第二十八条之规定，被告某管理公司应以借款本金200万元为基数，自2022年11月5日起至实际清偿之日止按月利率1%的标准向原告罗某支付利息。被告刘某某、朱某某主张已支付180000元利息，但未提交充分的证据予以证明，且原告罗某不予认可，故对被告刘某某、朱某某 已支付180000元利息的抗辩意见法院不予采纳。被告刘某某作为公司的法定代 表人以借款人的名义向原告罗某出具借

条，根据《最高人民法院关于审理民间借贷案件适用法律若干问题的规定》第二十二条的规定，被告刘某某应对上述借款承担共同还款责任。被告聂某作为公司的监事在借条上以借款人的名义
签

字，其应为共同借款人，对上述借款亦应承担共同还款责任。证人虽称朱某某未参与公司经营，其62×xxxxxx×69的账户系被告某管理公司借用，但扣除朱某某已转回公司的2027940.26元，对剩余2125794.74元款项的去向朱某某并未举证，另该公司自2022年4月至2023年3月共计向朱某某62×××x××××71的另一账户转入111283.44元，证人称上述款项系本应发放给刘某某的工资但转入了朱某某的账户用于朱某某在公司挂靠社保，不论上述款项系朱某某本人收取还是用于公司帮其挂靠社保，朱某某已从该公司或从刘某某经营该公司的收入中实际受益，且朱某某称其所有花销全部来源于刘某某，故刘某某在与朱某某婚姻关系存续期间经营该公司所负的上述债务应视为夫妻共同债务，被告朱某某应对上述债务承担共同还款责任。

湖北省宜昌市西陵区人民法院判决：

一、被告某管理公司、刘某某、聂某、朱某某共同偿还原告罗某借款本金2000000元，并以2000000元为基数，自2022年11月5日起至实际清偿之日止按月利率1%的标准向原告罗某支付利息；

二、驳回原告罗某的其他诉讼请求。

被告朱某某不服一审判决，提出上诉。

湖北省宜昌市中级人民法院同意一审裁判意见，判决：

驳回上诉，维持原判。

【法官后语】

一、关于夫妻共同债务认定规则的历程

(一)“夫妻共同债务共担”的认定规则

夫妻共同债务认定的规则最早可以追溯至1980年修订的《中华人民共和国婚姻法》第三十二条，其确定了夫妻共同债务共担的基本原则。直至2001年，《中华人民共和国婚姻法》再次修订，其第四十一条关于夫妻共同债务的认定规则删除了个人债务个人承担的补充原则，最终对于夫妻共同债务的承担仅保留了夫妻共同债务共担原则，但该条款中并没有对夫妻一方举债的认定作出规定，导致在司法实践中出现了较多夫妻一方以自己另一方债务不知情为由，

规避向债权人履行偿还债务的义务，甚至通过离婚恶意转移财产给另一方以此逃避债务的情形。

（二）向债权人倾斜的认定

为了保护债权人的合法权益，最高人民法院于2003年12月出台了《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国婚姻法〉若干问题的解释（二）》（现已失效），其中第二十四条明确了关于夫妻共同债务推定的认定规则，即债权人就婚姻关系存续期间夫妻一方以个人名义所负债务主张权利的，应当按夫妻共同债务处理。但夫妻一方能够证明债权人与债务人明确约定为个人债务，或者能够证明属于《中华人民共和国婚姻法》第十九条第三款规定情形的除外。根据上述规则，夫妻任何一方在婚姻关系存续期间所负的债务首先将被推定为夫妻共同债务，只有在提供足够的证据证明该债务为个人债务或者债权人借款时知道夫妻财产约定时才能免除非举债方的还款义务。由于加大了对债权人的保护力度，导致司法实践中出现了夫妻另一方被迫共同承担虚假债务、非法债务的极端个案。

（三）虚假或非法债务不受法律保护认定规则

最高人民法院于2017年2月公布的《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国婚姻法〉若干问题的解释（二）的补充规定》（现已失效），在《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国婚姻法〉若干问题的解释（二）》第二十四条的基础上增加了两款条文，排除了一方与第三方串通、虚构的债务以及从事赌博、吸毒等违法犯罪活动中所负债务由未举债一方共同承担的认定规定。

（四）“共债共签共同受益”的认定规则

2018年1月，《最高人民法院关于审理涉及夫妻债务纠纷案件适用法律有关问题的解释》（现已失效）除了明确夫妻共同债务的认定以及共债共签共同受益基本原则，同时对一方的负债可以被认定为夫妻共同债务的条件限制在通过事后追认、家事代理权以及共同受益的范围内，进一步平衡了对债权人与未举债一方合法权益的保护。

（五）《中华人民共和国民法典》进一步明确夫妻共同债务的认定规则

夫妻双方共同签字确认的债务应当属于夫妻共同债务。如果负债时由夫妻一方签字，但事后另一方以追认等共同意思表示认可该债务的，应当认定为夫妻共同债务。

如果债务为夫妻一方在婚姻关系存续期间以个人名义为家庭日常生活需要所负的债务，则无论另一方是否签字认可或事后追认，均应当认定为夫妻共同债务。

夫妻一方在婚姻关系存续期间以个人名义超出家庭日常生活所负的债务推定为不属于夫妻共同债务。只有在债权人证据证明该债务被用于夫妻共同生活、共同生产经营或者夫妻双方认可的情况下，才能认定为夫妻共同债务。

二、关于受益型夫妻共同债务的认定

夫妻一方以个人名义在婚姻关系存续期间对外负债（超出家庭日常生活范围），因案涉借款用于夫妻中举债一方所经营的企业，在债权人已举证夫妻中非举债一方从该生产经营中受益的，应认定为夫妻共同经营所负债务，夫妻中非举债一方应对共同债务承担共同偿还责任。

涉及夫妻共同债务案件在强调债权人举证责任的同时，夫妻非举债一方应证明其经济来源且具有与其消费相匹配的支出能力，通过综合审查夫妻主要财产分配、生活消费支出及非举债一方主要经济来源等情况，判断非举债方在何种程度上受益于举债方的生产经营活动，甄别是否存在恶意逃债企图，从而合理、准确界定属于夫妻共同债务。

本案关于朱某某对案涉借款承担责任的认定，朱某某从其配偶刘某某经营公司的收入中实际受益，且朱某某并无其他经济来源，其生活支出来源于其配偶刘某某，因此认定刘某某和朱某某双方财产并非独立，且有共同经营、经营收入用于夫妻共同生活的事实基础，朱某某能从共同生产经营的事业中受益，该债务属于受益型夫妻共同债务，朱某某应对案涉借款承担共同还款责任。

编写人：湖北省宜昌市西陵区人民法院 付腊梅

夫妻共同借款的合意推定

——黄某诉王某某、齐某某民间借贷案

【案件基本信息】

1. 裁判文书字号

四川省乐山市中级人民法院(2023)川11民终1579号民事判决书

2. 案由：民间借贷纠纷

3. 当事人

原告(上诉人): 黄某

被告(上诉人): 齐某某

被告(被上诉人): 王某某

【基本案情】

王某某、齐某某原系夫妻关系，已于2020年9月7日离婚。备注名为“老齐”的微信账号，系王某某本人身份注册，绑定王某某的甲银行卡，但该微信和银行卡的真正使用人系齐某某。

2020年年初，黄某通过他人介绍认识齐某某，应齐某某的请求，黄某分别于2020年7月16日向备注名为“老齐”的微信账户转款两笔合计2万元、7月18日转款5万元、7月20日转款3万元、7月27日转款3万元。同样，2020年7月28日，黄某指使其朋友张某向王某某账户转款10万元，以上共计转款23万元。齐某某于2020年7月18日通过备注名为“老齐”的微信账户向黄某转款3万元，后又于同年10月21日、11月12日、12月18日、12月24日分别转款1万元，五笔合计7万元。关于此7万元，王某某在一审中陈述：“王某

某受齐某某委托退了黄某共7万元，齐某某和王某某是前夫妻关系，所有款项都是转账到齐某某账上，包括退款也是受齐某某的委托。另，黄某自认收到齐某某指使他人向黄某转款的1万元。直至黄某起诉时，齐某某还欠15万元未予返还。黄某认为案涉款项系借款，属于王某某、齐某某夫妻关系存续期间的共同债务，应由王某某、齐某某共同返还。齐某某认为该笔款项系请托款，王某某只是代收款项，与王某某无关。

【案件焦点】

1. 黄某和齐某某之间就案涉转款是否成立民间借贷关系；2. 王某某是否应对本案诉争的款项承担共同还款责任。

【法院裁判要旨】

四川省峨眉山市人民法院经审理认为：黄某仅依据微信与银行转账凭证，主张与齐某某存在借贷关系，齐某某认可收款事实，但对双方之间存在借贷关系予以否认，齐某某并未就其抗辩主张提供证据予以证明，应当承担举证不能的不利后果。本案中，与黄某达成借款合意的主体系齐某某，而非王某某，故确认黄某与齐某某之间的借贷关系成立，黄某要求被告齐某某偿还借款的诉讼请求，依法予以支持。

关于王某某共同还款责任问题，该笔款项虽系王某某、齐某某夫妻关系存续期间，齐某某使用王某某身份注册的微信和银行卡收取的，但是黄某陈述该笔款项为齐某某急需工程款而出借，不属于王某某、齐某某夫妻关系存续期间因家庭日常生活需要所负的债务，黄某也未举证证明该笔借款用于王某某、齐某某共同生活、共同生产经营，因此，该笔借款不能认定为夫妻共同债务，对黄某主张王某某承担共同还款责任的请求，依法予以驳回。

四川省峨眉山市人民法院判决如下：

- 一、齐某某于本判决生效之日起十日内偿还黄某借款本金15万元；
- 二、驳回黄某的其他诉讼请求。

黄某、齐某某不服一审判决，提起上诉。四川省乐山市中级人民法院经审

理认为：黄某和齐某某之间的民间借贷关系成立，一审判决齐某某应偿还黄某 剩余借款符合法律规定，依法予以维持。关于本案是否成立夫妻共同债务，王 某某在与齐某某婚姻关系存续期间，将以自己名义注册并绑定了个人甲银行卡 的微信和乙银行卡交给齐某某使用，齐某某使用该微信和乙银行卡收取黄某的 借款，王某某知晓微信和银行卡的存在及持有状态，应认定王某某对齐某某的 案涉借款明知且同意。结合王某某在一审中的陈述，王某某对齐某某借款不仅 知情且实际参与，应视为与齐某某具有共同借款的意思表示，案涉借款应为夫 妻共同债务，王某某应与齐某某共同偿还。一审判决认为该债务不能认定为夫 妻共同债务不当，依法予以纠正。

综上，四川省乐山市中级人民法院判决如下：

一、维持四川省峨眉山市人民法院(2023)川1181民初1940号民事判决 第一项，即“齐某某于本判决生效之日起十日内偿还黄某借款本金15万元”；

二、撤销四川省峨眉山市人民法院(2023)川1181民初1940号民事判决 第二项，即“驳回黄某的其他诉讼请求”；

三、王某某对本判决第一项债务承担连带清偿责任。

【法官后语】

随着经济社会的发展，民间借贷纠纷不断增多，形式多样，夫妻共同债务的认定日益复杂化。《中华人民共和国民法典》第一千零六十四条规定：“夫妻双方共同签名或者夫妻一方事后追认等共同意思表示所负的债务，以及夫妻一方在婚姻关系存续期间以个人名义为家庭日常生活需要所负的债务，属于夫妻共同债务。夫妻一方在婚姻关系存续期间以个人名义超出家庭日常生活需要所负的债务，不属于夫妻共同债务；但是，债权人能够证明该债务用于夫妻共同生活、共同生产经营或者基于夫妻双方共同意思表示的除外。”该条吸收了《最高人民法院关于审理涉及夫妻债务纠纷案件适用法律有关问题的解释》有关内容，明确了夫妻共同债务的认定标准，进一步确立了“共债共签”的基本

原则。然，社会方式日趋多元，“共债”不一定是“共签”形式。本案例旨在讨论审判实践中，“非共签”情形下夫妻共同举债的合意如何认定，此种情形

下涉及意思表示的解释问题,《中华人民共和国民法典》第一百四十二条规定,有相对人的意思表示的解释,应当按照所使用的词句,结合相关条款、行为的性质和目的、习惯以及诚信原则,确定意思表示的含义。个案案件的差异可能导致不同的解释结果,笔者认为,需要结合案件具体情况具体分析,恰当分配举证责任,从而作出裁判。“非共签”情形下夫妻共同举债的合意认定,司法裁判应当考虑借用款项背景、款项交付情况、实际用途、偿还情况、家庭收入情况、财务状况等因素。除《中华人民共和国民法典》第一千零六十四条明确规定的“夫妻双方共同签名”或“夫妻一方事后追认”外,在一定情况下,下列情形可以推定为夫妻双方具有共同举债的合意:(1)债务人用其配偶银行账户收取款项;(2)借款后配偶代其归还款项;(3)配偶知晓债务人非大额借款而未作否认表示的。

具体到本案中,在认定黄某与齐某某之间的民间借贷关系成立后,需要讨论本案是否成立夫妻共同债务问题。王某某在与齐某某婚姻关系存续期间,将以自己名义注册并绑定了个人甲银行卡的微信和乙银行卡交给齐某某使用,齐某某使用该微信和乙银行卡收取黄某的借款,王某某知晓微信和银行卡的存在及持有状态,应认定王某某对齐某某的案涉借款明知且同意。王某某还为齐某某偿还过借款,可知王某某对齐某某借款不仅知情且实际参与,应视为与齐某某具有共同借款的意思表示,案涉借款应为夫妻共同债务。

编写人:四川省峨眉山市人民法院 胡霞

夫妻一方对享有支配权和使用权的己方账户内转入的大笔转账未尽审慎义务的，依法应当认定为夫妻共同债务

——唐某甲诉刘某某、曹某甲民间借贷案

【案件基本信息】

1. 判决书字号

湖南省衡阳市中级人民法院(2024)湘04民终658号民事判决书

2. 案由：民间借贷纠纷

3. 当事人

原告(被上诉人):唐某甲

被告(上诉人):曹某甲

被告:刘某某

【基本案情】

唐某甲与刘某某系多年同学，2012年10月刘某某从唐某甲处借款800000元。2012年10月12日唐某甲通过妻子唐某乙账户向曹某甲(刘某某前妻)银行账户转账600000元，2012年10月15日曹某甲向案外人彭某某账户转账800000元，其中200000元系曹某甲从姐姐曹某乙处借得。2012年10月18日，唐某甲通过其妻子唐某乙账户向曹某甲银行账户转账200000元，曹某甲当日归还姐姐曹某乙200000元。案外人彭某某分别于2013年1月28日、2013年1月29日通过某银行账户向刘某某经营的某经销部银行账户归还800000元。后刘某某以经营周转为由，未及时向唐某甲归还该笔借款。其间，刘某某已归还400000元本金及2018年之前的利息。因后续无法及时归还，唐某甲与刘某某

之间多次就该笔借款转条，最近一份欠条系刘某某2021年12月31日出具，载明“今欠唐某甲本金人民币肆拾万元，2018—2019年计息壹拾陆万元整。经协商，2020—2021两年度利息改为12%年息，计息玖万陆千元，其中2021年1月还利息伍万贰仟元，合计欠款陆拾万肆千元。经双方协商同意还款计划如下：若2023年12月31日前累计还款伍拾壹万元，则全部清账。另2022—2023年两年度内每年还款壹拾万元以上当作还本金，壹拾万元以下算还利息，若两年度内没有还清伍拾壹万元，则按约定利息计算。（以前所打欠条全部作废）”

唐某甲诉讼请求：（1）被告刘某某、曹某甲偿还原告唐某甲借款本金400000元及利息344388元（暂从2018年1月1日计算至2023年9月30日，自2023年10月1日起之后的利息以400000元为本金按起诉时LPR3.45%的四倍13.8%计算至本息清偿日止）；（2）诉讼费、律师费及相关其他费用由被告刘某某、曹某甲承担；（3）依法判令被告刘某某、曹某甲按实现债权有关费用、利息、主债务的顺序一次性偿还。

【案件焦点】

被告刘某某举债的400000元及利息是否是夫妻共同债务。

【法院裁判要旨】

湖南省衡山县人民法院经审理认为：依《中华人民共和国民法典》第一千零六十四条规定可知，认定夫妻共债成立的要件分为夫妻间形成的“共意”或实际的“共享”。其中，“共意”则为明示意思表示或推定的意思表示，即若夫妻一方在债务形成时明知且未作反对或者知道债务存在且有履行行为时，应当认定夫妻双方对负债具有共同的意思表示。“共享”则是基于日常家事代理外观形成，以及超出日常家事代理范围但债务所涉及财产利益用于夫妻共同生活、共同经营等形成。因此，就夫妻共债的举证

责任，债权人需举证举债配偶在该笔债务中存在“共债合意”或“共享债务利益”的情形，且能够达到高度盖然性标准，否则，将承担不利诉讼的法律后果。本案中，案涉债务产生于刘某某与曹某甲两人婚姻关系存续期间，被告曹某甲虽辩称对借款事实毫不知情，结

合银行账户实名制原则和被告曹某甲两次收取唐某乙转账的行为，实质表明曹某甲对800000元借款享有支配权和使用权，否则，无法完成转账。再者，作为一个理性的家庭成员，对转入自己账户的大额转账来源、去向、用途不作仔细询问，于理不合，抑或是被告刘某某和曹某甲之间已形成互相走账的习惯，无论基于哪种情形，均能推定被告刘某某和曹某甲已形成借贷合意。另，借款归还至刘某某的某经销部，后被用于经销部经营，而刘某某为个体工商户的经营者，其与其前妻曹某甲未举证证明双方对婚姻关系存续期间所得财产约定归各自所有，经销部所经营获得的财产属于家庭生活收入来源，个体工商户经营过程中，个人经营所得与家庭财产发生混同，界限不清，且难以证明是个人经营，符合共享债务利益的情形。故可认定案涉债务属于夫妻共同债务，曹某甲应当承担共同还款责任。

湖南省衡山县人民法院判决：

一、被告刘某某、曹某甲于本判决生效之日起的十五日内共同偿还唐某甲借款本金400000元及至2021年12月31日的利息204000元及后期利息（自2022年1月1日起以400000元借款本金为基数，按年利率12%的标准计算至清偿之日止）；

二、驳回原告唐某甲的其他诉讼请求。

案件判决后，被告曹某甲上诉至湖南省衡阳市中级人民法院，二审法院同意一审法院裁判意见，予以维持。

【法官后语】

夫妻债务性质的认定是夫妻债务制度的核心内容。《中华人民共和国民法典》第一千零六十四条明确了夫妻共同债务的认定标准，主要分为三个层次：

一是基于夫妻共同意思表示所负的债务。其表现形式可以是事前的共同签字，也可以是事后一方的追认。此即所谓“共债共签”制度，这符合民法意思

自治原则和合同相对性原理。主要考虑是，在债务形成之时，债权人往往处于优势地位，课以其一定的风险控制义务，并不明显加重其负担；同时，能够在家庭重大财产利益的处分上保护夫妻另一方的利益，尊重其知情权和同意权；

亦能够最大限度减少事后纠纷的发生概率。当然，事后追认的方式，不限于书面形式，实践中可以通过电话录音、短信、微信、邮件等方式记载的内容进行判断。

二是为日常家庭生活需要所负的债务。日常家事代理是认定夫妻因日常生活所生债务性质的根据。此类债务主要是日常家事代理范畴所负的债务，为夫妻共同生活过程中产生，以婚姻关系为基础，一般包括正常的吃穿用度、子女抚养教育经费、老人赡养费、家庭成员的医疗费等，是最典型的夫妻共同债务，夫妻双方应当承担连带责任。要特别说明的是，家事代理责任承担的前提并不是夫妻共同财产制度，家事代理制度解决的是夫妻一方因日常事务代理与第三人对外发生法律关系后的责任承担，与夫妻财产制无必然联系。

三是超出家庭日常生活需要所负的债务且债权人不能证明该债务用于夫妻共同生活、共同生产经营或者基于夫妻双方共同意思表示。婚姻是夫妻生活的共同体，具有长期性和连续性。婚姻关系存续期间，夫妻除因行使日常家事代理权形成日常家事债务外，还会与第三人形成其他债权债务关系，如大额借贷、赠与、不动产买卖等。为保护未举债的配偶一方的合法权益，法律规定此种情况下所负债务原则上不属于夫妻共同债务。将举证责任科以债权人，以倒逼债权人在建立债权债务关系时尽到审慎的注意义务，按照《中华人民共和国民法典》第一千零六十四条第一款的规定，要求举债人的配偶一方签字同意，确保债务形成成为夫妻双方的共同意思表示，也能够最大限度避免夫妻一方与债权人恶意串通损害另一方合法权益的情况。民法典严格限制夫妻共同债务范围的精神，应当说对于维护婚姻家庭的和谐稳定具有重要意义。

编写人：湖南省衡山县人民法院 许霖林

三、借款主体认定

28

借款人通过配偶名下公司还款的性质认定

——王某1诉王某2等民间借贷案

【案件基本信息】

1. 判决书字号

江苏省滨海县人民法院(2023)苏0922民初1647号民事判决书

2. 案由：民间借贷纠纷

3. 当事人

原告：王某1

被告：王某2、辛某、某公司

【基本案情】

某公司设立于2003年。2018年12月，某公司股东变更为王某2、辛某，法定代表人变更为王某2；2020年4月，某公司股东和法定代表人均变更为辛某。

王某1与王某2系朋友关系。王某2、辛某系夫妻关系。2021年，王某2向王某1多次借款共计800000元。

借款后，王某2陆续向王某1偿还利息，某公司也曾通过公司账户向王某

1进行转账。后王某2未能按约给付利息。

王某1曾多次从金融机构借款转借给王某2,分别是2022年8月20日出借的29805元、2022年11月3日出借的6万元、2022年11月7日出借的59000元,王某2针对上述三次借款共归还了17000元。

2023年3月,王某1向法院起诉王某2、辛某、某公司,要求王某2归还借款本金800000元及利息,辛某、某公司对上述借款承担连带清偿责任。诉讼期间,王某2与辛某在法院调解离婚,某公司股东和法定代表人均变更为辛某的姐姐。

王某1于2023年2月28日支付了保全保险费2164元,王某1委托某律师事务所代理本案诉讼,约定本案代理费用为16000元。

【案件焦点】

借款人通过配偶名下公司还款的性质。

【法院裁判要旨】

江苏省滨海县人民法院经审理认为:合法的借贷关系受法律保护。王某2向王某1借款,双方约定的履行期限还未届满,但王某2长期未按约偿还利息,债务人的此种行为属于预期违约,故王某1要求王某2归还借款本金800000元的诉讼请求,本院予以支持。

王某1还要求辛某承担共同还款责任,虽然上述债务发生在双方婚姻关系存续期间,但是王某1并未举证证明该资金用于夫妻共同生活、共同生产经营或者基于夫妻双方共同意思表示而举债,故本院对案涉借款不予认定为夫妻共同债务,辛某不承担还款责任。

王某1还要求某公司承担还款责任,该公司在案涉借款发生时股东和法定代表人均为辛某,某公司的转账行为并不能认定为其实际控制人为王某2。王某1也无证据证明王某2与某公司存在人格混同,故王某1要求某公司承担还款责任的诉讼请求,本院不予支持。

江苏省滨海县人民法院判决如下:

一、被告王某2于本判决发生法律效力之日起十日内向原告王某1归还借款本金800000元及利息；

二、被告王某2于本判决发生法律效力之日起十日内向原告王某1支付保全保险费2164元、诉讼代理费16000元；

三、驳回原告王某1的其他诉讼请求。

宣判后，双方当事人均未上诉，一审判决生效。

【法官后语】

借款人与配偶持有某公司股权。借款时，公司法定代表人与股东均已变更为配偶一人。借款后，借款人有多次通过公司向债权人还款的行为。此种情形下，公司是否为借款人与配偶的“夫妻店”？公司还款是公司行为还是借款人委托的还款行为？对于上述问题，笔者一一予以解答。

关于公司还款是公司行为还是借款人委托还款行为。一人有限责任公司由公司承担责任，公司的股东不能证明公司财产独立于股东自己财产的，应当对公司债务承担连带责任，但不能因此就推定，因公司的法定代表人与股东为借款人的配偶，就要求公司承担责任。公司的转账行为本身并不能认定为公司实际控制人为借款人王某2，王某1也无证据证明王某2与公司存在人格混同，王某1要求公司承担还款责任，不予支持。

关于公司的法定代表人与股东系借款人配偶，因公司还款，本案所涉款项是否认定为夫妻共同债务。实践中，夫妻双方共同签字或夫妻一方事后追认等共同意思表示所负的债务，应当认定为夫妻共同债务。夫妻一方在婚姻关系存续期间以个人名义为家庭日常生活需要所负的债务，债权人以属于夫妻共同债务为由主张权利的，人民法院应予支持。本案债务发生在双方婚姻关系存续期间，但是王某1并未举证证明该资金用于夫妻共同生活、共同生产经营或者基于夫妻双方共同意思表示而举债，法院对案涉借款不予认定为夫妻共同债务。

本案通过举证责任分配层层查明事实，认定配偶及公司均不承担责任。该案判决后，各方均服判息诉。

编写人：江苏省滨海县人民法院 陈亚男 李艳

成年限制民事行为能力人签订的借款合同 经法定代理人追认，应当被认定为有效

—— 张某诉康某甲等民间借贷案

【案件基本信息】

1. 裁判文书字号

四川省井研县人民法院(2023)川1124民初451号民事判决书

2. 案由：民间借贷纠纷

3. 当事人

原告：张某

被告：康某甲、高某某、康某乙、彭某某、某供销公司

【基本案情】

康某甲于2017年6月5日发生交通事故受伤，于2018年5月23日被人民法院宣告为限制民事行为能力人，高某某被依法指定为康某甲的监护人。

康某甲于2019年9月19日向某银行申请办理农户贷款。同日，高某某向该行出具《共同债务人承诺书》。2020年1月6日，康某甲与某银行签订《农户贷款借款合同》，贷款金额300000元，贷款期限为2020年1月7日至2021年1月6日。

2021年1月12日，康某甲向张某借款300000元，约定月利率2%，彭某某、某供销公司对该笔借款提供连带责任担保，三被告共同向原告张某出具《借条》1份。同日，张某向康某甲的某银行账户转账300000元，康某甲出具《收条》1份。

